

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1697/25/פ

הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון – פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין פטור מתשלום אגרה בעבור נסיעה בחלק מכביש האגרה, אם הייתה האטה משמעותית ממהירות הנסיעה המותרת באותו חלק בשל ביצוע עבודות בכביש או בשל עומס תנועה."
תקנות ראשונות לפי סעיף 6(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
2. תקנות ראשונות לפי סעיף 6(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

תכלית כביש האגרה הארצי, או בשמו השגור – כביש 6, היא קיצור זמני הנסיעה עבור הבודדים לנסוע בו. בעבור שירות זה נכונים הנוסעים בו לשלם דמי אגרה בסכומים משמעותיים. לעיתים תכופות מבצע בעל הזיכיון, חברת דרך ארץ הייבוי (1997) בע"מ, עבודות תשתית בכביש האגרה. בנוסף, מעת לעת מנקז אליו הכביש מספר כלי רכב גדול מדי, המביא לעומס תנועה ואף לפקקי תנועה של ממש. אלה גורמים להתארכות משמעותית בזמני הנסיעה על הכביש. הדבר גורם לכך שלקוחותיו של בעל הזיכיון אינם זוכים לשירות שביקשו לקבל בעד דמי האגרה ששילמו – החיסכון בזמן הנסיעה. הפגיעה בחיסכון בזמן חותרת תחת תכליתו של כביש 6, ובאופן רחב יותר תחת תכלית חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה–1995. לפיכך, מוצע לקבוע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת (להלן – ועדת הכלכלה), יקבע הוראות שלפיהן יינתן פטור מתשלום האגרה במקרה של נסיעה בקטע כביש שבו נוצר עיכוב, עקב עבודות תשתית או עומס תנועה.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

בנוסף, מוצע לקבוע כי תקנות ראשונות יובאו לאישור ועדת הכלכלה בתוך שישה חודשים מיום כניסתו לתוקף של החוק המוצע.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/18/4431) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/120).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ (פ/18/2962) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/18/4405), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/19/658) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1095), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/852), על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1074) ועל ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואיתן כבל (פ/20/2451), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/564), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/795), שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/368 ; פ/24/3977), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2136), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2384) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3378) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/10), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/163) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי כנסת (פ/25/1212).

הצעת החוק זהה לפ/1212/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)